



اتفاقية خدمات

انه في تاريخ 2025/11/10 تم الاتفاق بين كل من :

- 1- المحامون الاحرار للمحاماة والاستشارات القانونية ، رخصة مهنية رقم: (594792) وعنوانها : دبي - شارع الشيخ زايد - بناية الوصل - الطابق الأول مكتب (126) ص.ب 215250 - دبي هاتف: 043213302 - فاكس: 043213313 - بريد الكتروني: lawfirm@liberallawyers.com ويمثلها بالتوقيع الرئيس التنفيذي السيد/ عمران راشد عبدالله النعيمي (طرف أول - مقدم الخدمة)
- 2- السادة / شركة رويال سيتاديل للتعريف بالخدمات المالية ذ.م.م - رخصة تجارية رقم (1027112) - العنوان :مكتب 506 ملك مانجوكومار - الخليج التجاري يمثلها بالتوقيع المدير السيد / أدريان ستانيسلاو هاجداكي بريد الكتروني - adrianh@royalcitadel.ae (طرف ثان - العميل).

التمهيد

الطرف الأول شركة مهنية تعمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية حسب الترخيص الصادر لها من الجهات المعنية ، والطرف الثاني شركة خدمات مالية مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة نشاط التعريف .
ولما كان الطرف الثاني يرغب في الحصول على خدمات الطرف الأول بشأن التدريب والتدقيق على السياسات والإجراءات المتبعة من قبله لمواجهة عمليات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات الارهابية والطرف الأول لايوجد لديه مانع من القيام بهذا الأمر وعليه فقد اتفق الطرفان على ما يلي :

البند (1) :

يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يجزأ من هذه الاتفاقية يقرأ ويفسر معها وتنسحب عليه كافة الشروط والأحكام

البند (2) : التعريفات .

- 1-2 الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة .
- 2-2 الهيئة : هيئة الأوراق المالية والسلع .
- 3-2 الكتيب : كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية الصادر بموجب قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (13/ر.م) لسنة 2021 وأية تعديلات تطرأ عليه .
- 4-2 الوحدة : وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة المنشأة بالمصرف المركزي بموجب القانون .
- 5-2 غسل الأموال : إضافة الصفة القانونية والشرعية للمال الذي تم الحصول عليه بطريقة غير قانونية من أجل إخفاء الطبيعة الأصلية لهذا المال أو مصدره الحقيقي الذي يكون غالباً من تجارة غير مشروعة .

Dubai

Sheikh Zayed Road opposite Burg Khalifa
Al Wasl Building, Office No. 125/126,
PO Box 215250
T +971 4 321 1302 F +971 4 321 4113

Abu Dhabi

Sultan Bin Zayed The First St (Muroor Road),
Dusit Thani Complex, Offices Building,
Office No. 901 PO Box 6
T +971 2 644 8030

info@liberallawyers.com
www.liberalawyers.com



2-6 العميل : اي شخص طبيعي أو اعتباري تتعامل معه الشركة لفتح حساب باسمه او تقديم خدمة له تدخل ضمن الخدمات المصرح لها بتقديمها .

البند (3) : نطاق الاتفاقية .

3-1 اتفق الطرفان على قيام مقدم الخدمة (الطرف الأول) بتقديم التدريب الدورى والتوعية لفريق عمل الطرف الثانى وكذلك القيام بعمليات تدقيق مستقلة على الأنشطة التي تمارسها الشركة بغرض الوقوف على مدى فعالية وكفاءة السياسات والإجراءات المتبعة من جانبها قبل عملائها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومدى توافقها مع القرارات الصادرة عن الجهات المعنية ومنها الهيئة فى هذا الشأن ، وكذلك ابداء أية ملاحظات يراها فى هذا الخصوص والتوجيه نحو سد الثغرات إن وجدت ، وذلك بغرض قياس مدى كفاءة النظام الذى تتبعه الشركة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتوصل الى التطبيق الأمثل للقرارات والأنظمة الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن .

البند (4) : التزامات الطرف الأول .

4-1 يقوم الطرف الأول بعمل ندوات وورش عمل (مرتين فى السنة) مع موظفى الطرف الثانى للتوعية بشأن الاجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بخطورة مثل تلك الأمور وضرورة الابلاغ عنها الى الجهات المختصة .
4-2 زيارة مقر الطرف الثانى والقيام بعمليات التدقيق المستقلة والمتضمنه قياس مدى التزام الطرف الأول بالتعليمات الواردة عن الهيئة فى القرار الخاص بمواجهة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتوجيه نحو سد الثغرات إن وجدت وإبداء اية ملاحظات يراها فى هذا الشأن .
4-3 اصدار تقرير سنوى دورى يبين مدى التزام الشركة بتطبيق سياسات واجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب والتنظيمات غير المشروعة من عدمه .
4-4 تمكين هيئة الأوراق المالية السلع من الاطلاع على كافة البيانات والمستندات المتعلقة بالمهام أو الأعمال المتعهد بها الى الطرف الأول .

البند (5) : التزامات الطرف الثانى

5-1 يلتزم الطرف الثانى بحضور والاستماع الى الندوات التى يقدمها الطرف الأول وكذلك بإطلاع الطرف الأول على الاجراءات الداخلية الخاصة به والمتبعة من جانبه وذلك فيما يتعلق بغسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .
5-2 يتعين على الطرف الثانى الأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات والتوجيهات التى يبديها الطرف الأول فيما يتعلق بنطاق تطبيق هذه الاتفاقية .
5-3 سداد الأتعاب والرسوم المستحقة للطرف الأول نظير الخدمة المقدمة من جانبه للطرف الثانى

البند (6) : مدة الاتفاقية

6-1 اتفق الطرفان على سريان الإتفاقية المذكورة لمدة سنة ميلادية من تاريخ توقيعها ، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، وفى حال رغب أحد الطرفين فى عدم التجديد فيتعين عليه اخطار الطرف الآخر كتابة بذلك قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بمدة لا تقل عن (30 يوم).



6-2 تكون الإتفاقية ملزمة لكلا الطرفين لمدة سنة ، وفي حال رغب الطرف الثاني في انتهاء الإتفاقية فإنه يلتزم بسداد كامل مبلغ الأتعاب المتفق عليه والوارد ذكره في الإتفاقية أو المتبقى منه عن الفترة المذكورة ، مع حفظ حق الطرف الأول في أية تعويضات أخرى تكون مستحقة له نتيجة ذلك.

البند (7) : الأتعاب والرسوم.

7-1 يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (15,000 درهم) سنوياً - خمسة عشر ألف درهم فقط لاغير - نظير قيام الطرف الأول بالخدمات المتفق عليها بين الطرفين تسدد على دفعتين ، الدفعة الأولى عند التوقيع على هذه الاتفاقية والثانية بعد ستة اشهر من الدفعة الأولى ، بالإضافة نسبة (5%) ضريبة القيمة المضافة .

البند (8) : الإشعارات .

8-1 يجب أن تكون جميع الإشعارات المتعلقة بهذه الاتفاقية التي يرسلها أي طرف إلى الآخر مكتوبة باللغة العربية وأن توجه إلى العنوان المبين أمام كل منهما في صدر الاتفاقية ، أو توجه تلك الإشعارات إلى أي جهة اتصال قد يخطر بها أي من الأطراف الطرف الآخر كتابة من حين لآخر وفق هذه المادة من الاتفاقية . ويتعهد كل طرف من الطرفين باخطار الطرف الآخر عن أي تعديل أو تغيير في عناوين المراسلات الخاصة به فور حدوث ذلك التغيير أو التعديل . وأن يتحمل ما ينتج عن عدم ذلك الإخطار من نتائج .

البند (9) : التنازل .

9-1 لا يجوز لأي طرف من الطرفين أن يتنازل عن أي حق من حقوقه أو أي التزام من التزاماته - التي يكتسبها أو يتحملها بمقتضى هذه الاتفاقية - أو أن ينقل هذا الحق أو ذلك الالتزام إلى أي شخص ما لم يكن ذلك التنازل أو النقل بموجب موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.

البند (10) : التفسير وآلية فض المنازعات .

10-1 يتم تفسير هذه الاتفاقية والحقوق والالتزامات المترتبة على طرفيها طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ، تختص محاكم دبي بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بشأن وجودها أو سريانها أو إنهاؤها ويكون القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة الامارات العربية المتحدة .

البند (11) : شروط أخرى .

11-1 في حال كان أو صار أي من شروط هذه الاتفاقية أو أحكامها في أي وقت غير صالح قانوناً أو غير قابل للتنفيذ قانوناً بمقتضى القوانين السارية في الدولة ، فلا يلغي ذلك قانونية ما بقي من شروط الاتفاقية أو أحكامها ولا يلغي كذلك صلاحيتها أو سريانها . كما لن يؤثر ذلك بأي حال من الأحوال على صلاحية تلك الشروط والأحكام - التي لم تعد قانونية أو صالحة للسريان بموجب قوانين الدولة .

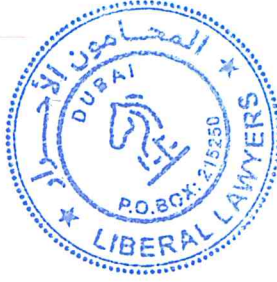
11-2 يجب على الطرفان المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بهذه الاتفاقية أو بأي معاملة من المعاملات التي تتم بينهما أو أي معلومة تنمو الى علم أي منهما أو أي أو من تابعيه أو موظفيه وعدم الكشف عنها لأي طرف ثالث ، ويعتبر الكشف عنها بمثابة خرق للاتفاقية يوجب



انتهاءها مع الاحتفاظ بحق الطرف الآخر في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا الخرق ، ويسرى هذا الشرط حتى بعد انتهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية لأي سبب ولمدة لا تقل عن 6 أشهر.

البند (12) : النسخ .
1-12 حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ، وتسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.

وقع الطرفان على الاتفاقية بعد علمهما التام بما ورد فيها ، وأصبحت بذلك سارية المفعول وملزمة للأطراف إلزاماً تاماً .



الطرف الأول : المحامون الأحرار للمحاماة والاستشارات القانونية

يمثلها بالتوقيع : عمران راشد عبدالله النعيمي .

التوقيع :

الطرف الثاني : شركة رويال سيتاديل للتعريف بالخدمات المالية ذ.م.م

يمثلها بالتوقيع : أدريان ستانيسلاو هاجداكي .

التوقيع :

